

1500275-12.2021.8.26.0462

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2018348/2021 -

DEL.POL.POA, 15786171 - DEL.POL.POA, 7347/20/304 - DEL.POL.POA, 2018348 -

DEL.POL.POA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOCIMAR PATROCINIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500275-12.2021.8.26.0462 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500275-12.2021.8.26.0462

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2018348/2021 -

DEL.POL.POA, 15786171 - DEL.POL.POA, 7347/20/304 - DEL.POL.POA, 2018348 -

DEL.POL.POA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOCIMAR PATROCINIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JOSIMAR PATROCINIO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, durante a pandemia causada pela covid-19, trazia consigo e guardava para fins de tráfico, 47,79g de cocaína em pó, divididas em 79 invólucros, 26.1,1g de maconha, individualizadas em 231 invólucros, e um cigarro de maconha de 0,3g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 70/71) e apresentou defesa prévia (fls. 74/76).

A denúncia foi recebida (fls. 80/82) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 97/98). Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 148/149 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a improcedência da ação, porque não provado o dolo e a autoria do delito (audiência virtual). A Defesa pugna pela absolvição do réu, ante a negativa da autoria do crime (audiência virtual).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), laudo de constatação (fls. 18/21), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 66/68), bem como pela prova oral amealhada.

Todavia, a autoria não restou suficientemente comprovada pelas provas colhidas ao longo do processo.

JOSIMAR negou a prática do crime. Contou que conversava no local e foi abordado pelos guardas municipais, mas não portava entorpecentes, não é usuário de drogas e não viu a apreensão de substâncias ilícitas. No entanto, confirmou que o indivíduo que lhe acompanhava fazia uso de maconha (audiência virtual).

A testemunha Luiz Carlos declarou que foi abordada por uma munícipe que lhe informou sentir forte odor de maconha no local dos fatos. Ao chegar à região, visualizou o réu e outros indivíduos, inclusive um se evadiu, efetuou a abordagem e, em revista, encontrou maconha e cigarro, todavia, não se recorda com clareza o que foi localizado com JOSIMAR. Ademais, a cerca de 05 ou 06 metros da área, descobriu uma sacola com entorpecentes. Por fim, informou que não conhecia o acusado e disse que ele negou a prática do delito e afirmou que apenas conversava no local (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Gabriel, o qual reforçou que o denunciado negou a prática delitiva e não soube dizer o que foi encontrado em sua posse (audiência virtual).

Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, JOSIMAR manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas 47,79g de cocaína em pó, divididas em 79 invólucros, 26.1,1g de maconha, individualizadas em 231 invólucros, e um cigarro de maconha de 0,3g (fls. 14/15 e 66/68).

Ainda assim, tanto em sede policial como em juízo o réu negou a prática do crime e os guardas municipais, sequer, se recordaram de terem encontrado substâncias ilícitas com o acusado.

Afirmaram as testemunhas que localizaram uma sacola com entorpecentes há cerca de 5 metros de JOSIMAR, contudo, consta no boletim de ocorrência (fl. 7) que o local é conhecido pela constante frequência de usuários de drogas, inclusive, um dos indivíduos abordado confessou o uso de maconha (fl.7). Ademais, os guardas confirmaram que uma outra pessoa se evadiu do local.

A materialidade restou comprovada, entretanto o dolo da prática da conduta não, até mesmo em razão de não ter sido corroborada em Juízo a informação de que com o réu foi encontrada uma pequena quantidade de droga.

A maioria dos entorpecentes estava localizada em uma sacola, a alguns metros do denunciado, em uma região frequentada por usuários de drogas e, com fluxo de pessoas. Portanto, resta prejudicada a prova acerca da autoria do delito.

Saliento que os guardas não visualizaram JOSIMAR se aproximar da sacola, bem como,

não presenciaram nenhuma atividade típica de tráfico de drogas, como entrega e recebimento de produto.

Assim, a prova dos autos é frágil e não é capaz de sustentar a condenação do denunciado. Ressalto que a dúvida, por menor que seja, quanto à autoria do crime, deve ser decidida a favor do acusado, a fim de que seja absolvido da imputação, para que não haja o risco de condenar um inocente.

Desta forma, pelos motivos expostos, após análise detida de todo o contexto, não havendo prova segura nos autos que ensejem a condenação de JOSIMAR, hei por bem absolvê-lo de todas as imputações descritas na denúncia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e ABSOLVO o réu JOSIMAR PATROCÍNIO da imputação dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código e Processo Penal.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Poá, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA